

전자정보 압수·수색·검증 안내서

① 전자정보의 압수·수색·검증 방법은 다음과 같습니다.

1. 현장에서의 선별압수

전자정보는 가능한 한 현장에서 사건과 관련된 전자정보의 범위를 정하여 출력하거나 복제하는 방법으로 압수합니다.

2. 현장 외 압수

1) 복제본 반출

만약, 현장에서의 선별압수가 불가능하거나 곤란한 경우에는 전자정보 전부 또는 일부를 복제하여 반출합니다.

<복제본 반출 사유>

- ① 피압수자등이 협조하지 않거나, 협조를 기대할 수 없는 경우
- ② 혐의사실과 관련될 개연성이 있는 전자정보가 삭제·폐기·조작된 정황이 발견되는 경우
- ③ 출력·복제에 의한 집행이 피압수자등의 영업활동이나 사생활의 평온을 침해한다는 이유로 피압수자등이 요청하는 경우
- ④ 그 밖에 위에 준하는 사유가 있는 경우

2) 정보저장매체등 원본 반출

1)과 같은 복제본 반출이 불가능하거나 곤란한 경우에는 정보저장매체등 원본을 봉인하여 반출합니다.

<정보저장매체등 원본 반출 사유>

- ① 영장 집행현장에서 하드카피·이미징 등 복제본 획득이 물리적·기술적으로 불가능하거나 극히 곤란한 경우
- ② 하드카피·이미징에 의한 집행이 피압수자등의 영업활동이나 사생활의 평온을 침해한다는 이유로 피압수자등이 요청하는 경우
- ③ 그 밖에 위에 준하는 사유가 있는 경우

3) 1), 2)의 경우 추후 사건과 관련된 전자정보의 범위를 정하여 출력하거나 복제하는 과정을 거쳐 압수절차가 종료됩니다.

② 전자정보의 압수·수색·검증 절차는 다음과 같이 진행됩니다.

1. 현장에서의 선별압수

압수·수색·검증 현장에서 사건과 관련 있는 전자정보만을 선별하고 해당 전자정보의 해시값을 확인합니다.

2. 현장 외 압수

<현장 외 압수절차 흐름도>

절차	봉인해제 및 복제본의 획득·분석 단계				→	혐의사실과 관련된 전자정보 탐색	→	탐색 결과 선별된 전자정보 출력·복제
	봉인 해제	→	복제본 획득	→	기술적 준비과정 (증거분석)	→	분석결과 회신	
장소	증거분석실					수사팀		수사팀

※ 일반적인 현장 외 압수절차로, 증거물의 상태 등에 따라 순서 및 장소 등은 변동 가능

▶ **봉인 해제** : 담당 경찰관과 증거분석관(현장 외 압수·수색 지원시)은 봉인을 해제하며 이 과정을 사진 또는 동영상으로 촬영합니다.

▶ **복제본 획득** : 정보저장매체등 원본을 압수(제출)하였거나 압수현장에서 복제한 전자정보의 재복제가 필요한 경우, 신뢰할 수 있는 전문장비를 활용하여 동일한 복제본을 만들고 복제본의 해시값을 확인합니다.

※ 오염물질 제거 등 전처리 작업이 필요한 경우, 증거분석관이 이를 수행합니다.

▶ **기술적 준비과정(증거분석)** : 증거분석관은 필요한 경우 암호화된 파일의 복호화, 삭제된 파일의 복원, 손상된 정보저장매체등의 복구 등 담당경찰관이 전자정보를 탐색·선별할 수 있도록 하기 위한 기술적 조치를 수행합니다.

▶ **전자정보 탐색·출력·복제** : 복제본을 탐색하여 수사 중인 혐의와 관련 있는 전자정보만을 선별하고 해당 전자정보의 해시값을 확인한 후 전자정보 확인서 등 압수·수색·검증에 필요한 서류를 작성합니다.

3. 압수·수색·검증 과정의 신뢰성 증명 등을 위하여 경찰관·증거분석관이 위 과정을 사진 또는 동영상으로 촬영할 수 있으며, 이 경우 사진·동영상 자료는 별도로 제공되지 않습니다.

③ 참여권은 압수·수색·검증의 전 과정에서 보장됩니다.

1. 「형사소송법」에 따라 위 ②의 전체 과정에 대한 참여권이 보장됩니다.
2. 참여인이 참여하지 않거나 참여 도중 정당한 이유 없이 퇴거하는 경우 압수·수색·검증 과정을 사진 또는 동영상 촬영하는 등 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 방식으로 진행될 수 있습니다.

④ 압수·수색·검증 종료 후, 담당 경찰관은 혐의사실과 관련 없는 전자정보는 삭제·폐기합니다.

⑤ 담당 경찰관은 반출한 정보저장매체등 원본의 복제본을 획득하였거나 전자정보 탐색·출력·복제를 완료하는 등 반출 필요성이 없어진 때 이를 반환합니다. 다만 압수해야 할 특별한 사유가 있는 경우에는 반환하지 않습니다.

⑥ 기타 압수·수색·검증절차 및 참여 등과 관련하여 보다 상세한 설명을 원하는 경우 담당 경찰관 또는 증거분석관에게 요청할 수 있습니다. 다만, 수사상 비밀이나 수사기법 등에 관한 설명은 제한될 수 있습니다.

위와 같은 내용의 압수·수색·검증 절차에 대한 안내를 받았습니다.

20 . . . 참여인 : (날인 또는 서명)